

Số: /STP-BTTP

Lâm Đồng, ngày tháng 10 năm 2025

V/v ý kiến đối với việc tham mưu
công nhận Ban vận động thành lập
Hội Thừa phát lại tỉnh Lâm Đồng

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 2082/SNV-TCBC ngày 14/10/2025 của Sở Nội vụ về việc cho ý kiến đối với việc tham mưu công nhận Ban vận động thành lập Hội Thừa phát lại tỉnh Lâm Đồng.

Qua nghiên cứu hồ sơ kèm theo và các quy định pháp luật liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại như Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ và Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp chưa quy định cụ thể về việc thành lập tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Thừa phát lại. Tuy nhiên, tại khoản 7 Điều 16 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP có quy định Thừa phát lại có quyền tham gia tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Thừa phát lại, cho thấy pháp luật đã ghi nhận và cho phép việc hình thành tổ chức tự quản nghề nghiệp của đội ngũ Thừa phát lại.

Đồng thời, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập Hội Thừa phát lại và hoạt động ổn định, hiệu quả; Hội đã là một tổ chức đầu mối để tập hợp, đại diện, hỗ trợ, giám sát hoạt động nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng hành nghề và tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước.

Căn cứ các quy định và thực tiễn nêu trên, Sở Tư pháp nhận thấy việc thành lập Hội Thừa phát lại tỉnh Lâm Đồng là cần thiết, nhằm bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của đội ngũ Thừa phát lại; tăng cường tính tự quản, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong hành nghề; đồng thời giúp công tác quản lý nhà nước về Thừa phát lại tại địa phương được thực hiện hiệu quả, thống nhất và chuyên nghiệp hơn.

Trên đây là ý kiến của Sở Tư pháp về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội Thừa phát lại tỉnh Lâm Đồng, gửi Sở Nội vụ nghiên cứu, rà soát tham mưu theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, PGD phụ trách;
- Lưu: VT, BTTP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Tài